CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA, IN 3 DISTINTI LOTTI, PER 36 MESI, DI STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA NEL SANGUE CON GLUCOMETRI A CORREDO E DISPOSITIVI PUNGIDITO PER I PP.OO., CENTRI DIABETOLOGICI, ECC.. DELLA ASL NAPOLI 1 CENTRO.

Per accettazione del concorrente _____
(Timbro e firma)

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Art. 3 CARATTERISTICHE E DOCUMENTAZIONE TECNICA
Art. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Art. 5 GARANZIA\SCADENZA
Art. 6 ASSISTENZA ED ADDESTRAMENTO
Art. 7 RITIRO MATERIALE CONSEGNATO E NON UTILIZZATO
Art. 8 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Art. 9 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Art. 10 DANNI – RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 11 FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 12 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Art. 13 INADEMPIENZE E PENALITA'
Art. 14 RISOLUZIONE E RECESSO
Art. 15 CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA
Art. 16 QUINTO D'OBBLIGO
Art. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 18 REVISIONE PREZZI
Art. 19 CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE
Art. 20 NORME DI RINVIO

Per accettazione del concorrente _____
(Timbro e firma)

ART. 1 – OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Tecnico e Speciale è la fornitura, a somministrazione, di strisce reattive per la determinazione della glicemia nel sangue da prelievo capillare con glucometri a corredo e la fornitura di dispositivi pungidito e materiale accessorio per le necessità dei Presidi Ospedalieri, Centri Diabetologici, ecc... della ASL Napoli 1 Centro, suddivisa in 3 lotti, ad aggiudicazione singola, e precisamente:

LOTTO 1 - CIG. N. 54227334D5

Oggetto del lotto n. 1 è la fornitura di strisce reattive standard e relativa strumentazione, nelle quantità e qualità di seguito specificate:
QUANTITA': n. 230.000 strisce per anno
PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA: € 0,22 + IVA.
TOTALE FORNITURA ANNUALE: € 50.600,00 + IVA

A fronte della fornitura delle strisce la ditta dovrà assicurare la fornitura dei relativi strumenti per la determinazione della glicemia nel numero necessario al funzionamento delle unità operative interessate. Sulla base dell'attuale assetto organizzativo si stima un fabbisogno di n. 240 strumenti nel triennio, così ripartiti:

Strutture ASL Napoli 1 Centro	Nr. Glucometri per il triennio	Quantità annua strisce
P.O. Capilupi	20	5.000
Casa Circondariale Poggioreale	100	100.000
Centro Penitenziario di Secondigliano	80	60.000
Centro diabetologico DS n° 24 + 27	4 + 4	3.500 + 3.500
Centro diabetologico DS n° 28 + 30	4 + 4	3.000 + 3.000
Centro diabetologico DS n° 26 + 29	4 + 4	7.000 + 7.000
Centro diabetologico DS n° 31 + 32	4 + 4	5.000 + 15.000
Centro diabetologico DS n° 25 + 33	4 + 4	11.000 + 7.000
TOTALE GLUCOMETRI	**240**	

Qualora la procedura proposta dalla ditta richieda ulteriore materiale di consumo, l'aggiudicataria dovrà fornirlo nelle quantità e qualità necessarie.

Campioni richiesti:
- **due confezioni di strisce**
- **due glucometri**

LOTTO 2 - CIG. N. 542273567B

Oggetto del lotto n. 2 è la fornitura di strisce reattive per la determinazione della glicemia da prelievo capillare e relativa strumentazione con funzione di connettività e trasmissione dati, da installare solo presso i Reparti Ospedalieri, nelle quantità e qualità di seguito specificate:

QUANTITA': n. 247.000 strisce per anno
PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA: € 0,30 + IVA.
TOTALE FORNITURA ANNUALE: € 74.100,00 + IVA

A fronte della fornitura delle strisce la ditta dovrà assicurare la fornitura dei relativi strumenti con funzione di connettività per la determinazione della glicemia nel numero necessario al funzionamento dei reparti ospedalieri interessati. Sulla base dell'attuale assetto organizzativo si stima un fabbisogno di n. 72 strumenti nel triennio, con 7 Software gestionali e relativi PC, e relativi

7 collegamenti del software gestionale della rete glucometri al sistema LIS (sistema Diamante – Informatica Medica alla quale la Ditta concorrente potrà rivolgersi per informazioni - Riferimento telefonico: 081\2413650), dei Laboratori Analisi dei Presidi Ospedalieri sottoindicati. La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dei costi che tale implementazione richiede.

Qualora la procedura proposta dalla ditta richieda ulteriore materiale di consumo, l'aggiudicataria dovrà fornirlo nelle quantità e qualità necessarie.

I n. 72 **GLUCOMETRI** (da connettere con i Laboratori) saranno così ripartiti per i Presidi Ospedalieri:

	PRESIDI OSPEDALIERI						
REPARTI OSPEDALIERI	**S.G.Bosco**	**Ascalesi**	**S.Gennaro**	**Loreto nuovo**	**Pellegrini**	**San Paolo**	**Incurabili**
medicina generale e d'urgenza	x	x	x	x	x	x	x
cardiologia / utic	x		x	x	x	x	
neurologia	x		x	x		x	
chirurgia generale	x	x	x	x	x	x	x
chirurgia vascolare / urgenza	x			x	x	x	
neurochirurgia	x			x			
anestesia e rianomazione	x	x	x	x	x	x	x
ostetricia e ginecologia	x		x	x		x	x
ortopedia e traumatologia	x		x	x	x	x	x
pediatria						x	
nido e neonatologia	x			x		x	x
pronto soccorso	x			x	x	x	
ortorinolaringoiatria	x	x			x		
gastroenterologia		x	x	x			
oculistica		x			x	x	
urologia		x	x			x	x
ematologia			x				
malattie del ricambio			x				
nefrologia					x		x
TOTALE GLUCOMETRI PER OSPEDALE	12	7	11	12	10	12	8
TOTALE ANNUO STRISCE PER OSPEDALE	40.000	10.000	50.000	60.000	25.000	50.000	12.000

Campioni richiesti:
- **due confezioni di strisce**
- **due glucometri**

LOTTO 3 - CIG. N. 5422740A9A

Oggetto del lotto n. 3 è la fornitura di dispositivi pungidito monouso, nelle quantità e qualità di seguito specificate:

QUANTITA': n. 477.000 lancette pungidito per anno
PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA: € 0,029 + IVA.
TOTALE FORNITURA ANNUALE: € 13.833,00 + IVA

Per accettazione del concorrente _____
(Timbro e firma)

Campioni richiesti:

- **due dispositivi pungidito monouso**

Le quantità, compresi i glucometri, sono indicate solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo della stazione appaltante. Pertanto, essendo i consumi non esattamente prevedibili, le quantità indicate sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa della ASL, potendo variare in più o in meno in relazione alla mutata domanda a cui la medesima è sottoposta.

Di conseguenza il contraente sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati.

L'importo complessivo presunto della fornitura è pari ad € 415.599,00 IVA esclusa, così suddiviso:

lotto n. 1 - € 151.800,00 oltre IVA di competenza;

lotto n. 2 - € 222.300,00 oltre IVA di competenza;

lotto n. 3 - € 41.499,00 oltre IVA di competenza.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

I contratti di fornitura avranno validità di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data indicata nel contratto.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame non fosse stata ancora definita, il\i Fornitore\i sarà comunque tenuto a continuare, su richiesta della ASL Napoli 1 Centro, la fornitura alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei).

ART. 3 – CARATTERISTICHE E DOCUMENTAZIONE TECNICA.

I sistemi analitici per la determinazione della glicemia (STRISCE REATTIVE E LETTORI) del lotto n. 1 dovranno rispondere, a pena di esclusione, ai seguenti **REQUISITI MINIMI:**

● Metodo analitico elettrochimico
● Assenza di interferenze da maltosio e galattosio
● Intervallo di misura della glicemia compreso tra 20 e 500 mg\dl
● Espulsione automatica della striscia
● Aspirazione automatica del campione per capillarità
● Correzione automatica valore ematocrito in caso di alterazione

I sistemi analitici per la determinazione della glicemia (STRISCE REATTIVE E LETTORI CON CARATTERISTICHE DI CONNETTIVITY) del lotto n. 2 dovranno rispondere, a pena di esclusione, ai seguenti **REQUISITI MINIMI:**

● Metodo analitico elettrochimico
● Assenza di interferenze (documentare le performances analitiche in presenza di potenziali interferenti, dettagliando quanti, quali e modalità di dosaggio)
● Intervallo di misura della glicemia compreso tra 20 e 600 mg\dl
● Espulsione automatica della striscia
● Aspirazione automatica del campione per capillarità
● Assenza di interferenze dell'ematocrito nel dosaggio della glicemia (documentare le performances analitiche in presenza di valori anormali di ematocrito)
● Possibilità di eseguire la determinazione della glicemia in ambito neonatale e\o pediatrico utilizzando la stessa striscia e lo stesso dispositivo
● Software gestionale e relativi PC da installare presso i Laboratori Analisi Ospedalieri con collegamento al LIS che renda disponibili le funzionalità di:
Tracciabilità dei dati riferiti a pazienti
Tracciabilità dei risultati
Identificativo dell'operatore sanitario che esegue il test
Tracciabilità dei materiali utilizzati
Controllo di Qualità

I dispositivi (PUNGIDITO) del lotto n. 3 dovranno rispondere, a pena di esclusione, ai seguenti **REQUISITI MINIMI:**

● Non devono comportare il rischio di inquinamento con materiale biologico delle eventuali parti non monouso (con conseguente contaminazione tra pazienti)
● Devono essere dotati di sistema di protezione in modo che dopo l'utilizzo l'ago venga racchiuso in modo sicuro e permanente per impedire punture accidentali
● Devono essere sterili, in confezione singola, monouso e latex free
● Diametro ago 28\29G

I glucometri dei lotti nn. 1 e 2 dovranno essere del tipo più recente in commercio.

Le strisce e i glucometri, oltre ai requisiti sopra indicati, dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 98\79\CE e relativo D. Lgs. n. 332 dell' 8 settembre 2000, emendato con il D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37 – Recepimento Direttiva 2007/47/CE, recante "Attuazione della Direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro").

Per i lotti (in cui previsti i glucometri) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) scheda tecnica in lingua italiana;
b) certificato CE;
c) documentazione illustrativa che sia in grado di visualizzare il prodotto;
d) quant'altro espressamente richiesto nei requisiti Minimi indicati, nonchè ritenuto dall'offerente utile per una valutazione completa e corretta di quanto offerto.

Per le apparecchiature messe a disposizione dovranno essere presentate:
1. dichiarazione di conformità dei prodotti a quanto previsto dagli artt. 69 e 70 del d. lgs. n. 81\08 e ss.mm.ii.;
2. dichiarazione di conformità dei prodotti a quanto previsto da leggi e\o norme tecniche (CEI ed altre) specifiche per il prodotto offerto;
3. il codice CIVAB attribuito se disponibile.

I prodotti del Lotto n. 3 (dispositivi pungidito), oltre ai requisiti sopra indicati dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 93\42|CEE e relativo d. lgs. n. 46 del 24.2.97 e ss.mm.ii.

Per accettazione del concorrente _____
(Timbro e firma)

Anche per tali prodotti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) scheda tecnica in lingua italiana;
b) certificato CE;
c) documentazione illustrativa che sia in grado di visualizzare il prodotto;
d) quant'altro espressamente richiesto nei requisiti Minimi indicati, nonchè ritenuto dall'offerente utile per una valutazione completa e corretta di quanto offerto.

La ditta partecipante dovrà indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto:

- la codifica relativa alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) – ultimo livello – rilasciata dalla Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD) in base all'art. 57 – comma 1 – della Legge n. 289\2002;
- il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici c\o il Ministero della Salute, ove previsto.

La Ditta partecipante, dovrà, altresì, presentare:

● Dichiarazione recante il nominativo ed i riferimenti del produttore se diverso dalla Società concorrente. Nel caso in cui la Ditta concorrente rivesta la qualifica di rivenditore, è richiesta la produzione di:

➢ Dichiarazione della Ditta produttrice, attestante l'esclusività in capo al Concorrente della distribuzione e commercializzazione dei prodotti offerti.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 4.1 – Materiale di consumo

Le consegne del consumabile, ripartite nel tempo e mediante somministrazione, saranno effettuate, salvo diversa disposizione impartita, presso i luoghi indicati negli ordinativi di fornitura, nelle ore antimeridiane, e nel termine indicato nel buono d'ordine.

Luoghi di consegna sono le Farmacie dei Presidi Ospedalieri e\o dei Distretti Sanitari di afferenza dei centri diabetologici, ecc.., dettagliati nel presente capitolato.

La ASL Napoli 1 Centro si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne effettuate in luoghi diversi da quelli indicati sul buono d'ordine.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ovvero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi aggiudicati, ovvero venissero segnalati incidenti o mancati incidenti a seguito dell'utilizzo dei dispositivi medesimi, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne immediata comunicazione, provvedendo, previa autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante, alla sostituzione del dispositivo oggetto di segnalazione con altro/i aventi caratteristiche tecniche identiche.

Le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

► franche di ogni rischio e spesa (IVA esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi indicati sul buono d'ordine, entro il termine di 7 (sette) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto, emesso dalle competenti Farmacie Ospedaliere e\o Distrettuali;

► gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei dispositivi oggetto della presente fornitura. In particolare i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche;

► gli imballi che a giudizio della Stazione Appaltante dovessero presentare difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati ed il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione;
► per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi di personale della Stazione Appaltante. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;
► i documenti di trasporto o documenti equivalenti ai sensi del D.P.R. 472/96, da prodursi tassativamente almeno in duplice copia, una delle quali, firmata dall'addetto alla ricezione delle merci, sarà restituita alla ditta fornitrice, devono obbligatoriamente riportare:
- Luogo di consegna della merce;
- Data e Numero di riferimento ordine;
- indicazione del prodotto inviato con relativa quantità;
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza dei prodotti.

In mancanza di tali dati, non saranno accettati reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

E' tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine. Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.

ART. 4.2 – Mancata consegna

Qualora la ditta non consegni i prodotti richiesti nei termini innanzi stabiliti, la ASL Napoli 1 Centro senza l'adozione di alcuna formalità, potrà provvedere direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza di prezzo ed ogni altra spesa che dovesse derivare alla stazione appaltante, nonchè l'eventuale applicazione della penale di cui all' art. 13.

ART. 4.3 – Controlli sulle forniture

Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il Fornitore.

Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la struttura ricevente, secondo quanto indicato sul buono d'ordine e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non pagate, e, di conseguenza verranno restituite al Fornitore, con spese a proprio carico.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma apposta per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto, nè dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti della merce non rilevati all'atto della consegna.

ART. 4.4 – Ritiro e sostituzione.

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dal presente capitolato speciale, schede tecniche e campionatura potranno essere contestati al fornitore mediante lettera raccomandata o telefax quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorchè, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e di consegnare il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta nel termine stabilito di giorni 3 (tre) naturali e consecutivi; i termini decorrono dalla data di ricevimento del telefax o della raccomandata di contestazione.

E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione, potrà essere inviata al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore nel termine fissato dall'Amministrazione sarà considerata quale " mancata consegna " e la ASL Napoli 1 Centro avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal presente Capitolato al presente articolo ed all'art. 13.

ART. 4.5 – Strumentazione

La Ditta aggiudicataria concorderà con il Direttore dell'esecuzione le modalità di consegna degli strumenti, nonchè l'iter da seguire per le riparazioni e\o sostituzioni, per le verifiche periodiche di sicurezza, secondo la normativa vigente e le raccomandazioni del costruttore.

All'avvio del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà fornire le strumentazioni necessarie entro 20 giorni dalla comunicazione e provvedere alla formazione in loco del personale interessato entro un termine massimo di 10 giorni dalla consegna.

La formazione del personale dovrà essere concordata con i Responsabili delle strutture utilizzatrici.

L'interfacciamento per il lotto n. 2, risulta essere un prerequisito essenziale per l'avvio a regime degli strumenti; esso deve avvenire alla presenza di un incaricato della ditta e del Direttore del Laboratorio Analisi interessato alla fornitura.

L'installazione ed il relativo collaudo del sistema dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della comunicazione, previo accordo con il Direttore del Laboratorio Analisi interessato.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e\o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione\collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo all'esito delle prove di collaudo.

La Ditta si farà carico di far pervenire al Direttore dell'esecuzione copia del certificato di collaudo.

ART. 5 – GARANZIA\SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data della consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai ⅔ (due terzi) della loro validità complessiva. In caso contrario la merce sarà restituita.

ART. 6 - ASSISTENZA ED ADDESTRAMENTO

La ditta dovrà provvedere per i glucometri all'assistenza tecnica, senza oneri a carico della ASL, con manutenzione preventiva, se prevista, e manutenzione correttiva.
La ditta si impegna alla sostituzione delle apparecchiature per il periodo necessario alla riparazione e sostituzione delle stesse in caso di guasti non riparabili.

Per accettazione del concorrente _____
(Timbro e firma)

Per il lotto n. 1 l'assistenza tecnica prevede un supporto telefonico per gli operatori, per tutta la durata della fornitura.

Per il lotto n. 2 è necessario lo stesso servizio di cui al paragrafo precedente, completato da un supporto telefonico per il sistema informatico e assistenza hardware e software con interventi in sede entro 24 ore dalla segnalazione dei guasti.

Per i lotti nn. 1 e 2 deve essere garantito un congruo programma di addestramento del personale per l'avvio ed il corretto utilizzo delle apparecchiature.

ART. 7 - RITIRO MATERIALE CONSEGNATO E NON UTILIZZATO

Al termine del contratto la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro degli strumenti forniti, che verranno resi nelle condizioni in cui si trovano a seguito dell'uso.
L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro delle strisce consegnate e non utilizzate, qualora al termine del periodo contrattuale la ASL disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. In tal caso la ditta si impegna ad emettere nota di accredito per l'importo di spesa pari al materiale reso.

ART. 8 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti con migliori caratteristiche per rendimento, funzionalità e tecnologia, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, fermo restando le condizioni economiche pattuite.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte della ASL Napoli 1 Centro.

La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica di prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto, nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici. In quest'ultimo caso la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire esattamente gli stessi prodotti oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.

ART. 9 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di affidamento è quella aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163\2006 e s.m.i.

Il criterio di aggiudicazione prescelto per ciascun lotto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del d. lgs. n. 163\2006 e ss.mm.ii., previa valutazione della idoneità e della conformità, dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche richieste nel presente capitolato.

La carenza o la non conformità anche di uno solo dei requisiti minimi richiesti **è motivo di esclusione dalla Gara.**

Le offerte non rispondenti ai Requisiti Minimi richiesti nel presente capitolato speciale, verranno escluse.

ART. 10 - DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia della ASL Napoli 1 Centro, che di terzi, a seguito dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, ovvero a seguito di omissioni,

negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, nonchè da vizio o difetto dei prodotti forniti, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

La ditta fornitrice è responsabile inoltre dei danni direttamente imputabili ai dispositivi medici forniti, sia prodotti che commercializzati, per i quali dovrà sussistere adeguata copertura assicurativa.

ART. 11 – FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato, secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, la ASL Napoli 1 Centro corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata alla ASL Napoli 1 Centro, ai sensi della normativa vigente, previo controllo delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura , con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra indicazione anche ai fini fiscali.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato a presentazione fatture, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, subordinatamente al riscontro della regolarità del servizio e della somministrazione. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso la ASL Napoli 1 Centro della nota di accredito.

Ai sensi dell'art. 3 della l. 136\2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'operatore economico affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura oggetto del presente Capitolato dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13.8.2010, come sostituito dall'art. 7, comma 7 della legge n. 217 del 17.12.2010, il fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzidetti, queste dovranno essere comunicate entro sette giorni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 7, comma 9 bis della succitata Legge n. 217\2010.

Per accettazione del concorrente _____

(Timbro e firma)

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, entro il termine indicato dalla stazione appaltante, una cauzione pari al 10% (diecipercento) dell'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

Tale garanzia opera per tutta la durata dei contratti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura oggetto del presente Capitolato.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

È facoltà della stazione appaltante incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163\2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e della serie UNI EN ISO\IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale Sistema.

Per fruire di tale beneficio l'aggiudicatario dovrà allegare al deposito, in originale o in copia conforme, ai sensi della vigente normativa, la relativa certificazione di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.

ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALITA'

La ditta aggiudicataria potrà essere soggetta all'applicazione di penali, nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:

1. non esegue in tutto o in parte la consegna entro i termini stabiliti;

2. non effettua o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per accettazione del concorrente _____

(Timbro e firma)

Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, la ASL Napoli 1 Centro potrà ricorrere all'acquisto del bene presso altre ditte, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Gli importi per inadempienze contrattuali verranno decurtati direttamente, da parte della stazione appaltante dalla cauzione definitiva.

È' in ogni caso fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto, nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 14.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

La ASL Napoli 1 Centro può procedere alla risoluzione del contratto , ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
d) in caso si verifichino molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza, reclami che coinvolgono i dispositivi oggetto di fornitura, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività cliniche in sicurezza;
e) qualora la mancata consegna totale o parziale o le carenze nell'esecuzione della fornitura si siano verificate più di una volta e in caso di decorrenza del termine massimo stabilito in contratto per la sostituzione del prodotto;
f) in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
g) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
h) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione dei diritti di brevetto;
i) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
k) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla ASL..

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei casi in cui:
a) il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato. In particolare si richiamano i termini di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
b) il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della ASL Napoli 1 Centro di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
c) il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al Fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, e di affidare ad altra ditta la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Per accettazione del concorrente _____
(Timbro e firma)

In tale caso la Stazione Appaltante ha facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera raccomandata a.r. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla ASL , rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nel seguente caso:

a) in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni legislative dell'assetto aziendale, nonchè qualora per esigenze organizzative si decidesse l'interruzione dell'attività espletata dalle unità operative per le determinazioni oggetto del contratto o la soppressione del servizio.

Nel suddetto caso di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART. 15 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA

Qualora la fornitura con le medesime modalità di cui al presente capitolato risultasse affidata a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dalla Regione Campania tramite So.Re.Sa s.p.a., prima della scadenza del contratto tra il Fornitore e la ASL Napoli 1 Centro, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria.

ART. 16 - QUINTO D'OBBLIGO

Nel caso in cui si renda necessario, in corso d'esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto.
Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari alla Stazione Appaltante che di tale diritto intende avvalersi.
Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all' aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato,

nonchè il risarcimento di ogni conseguente danno, salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni di ramo d'azienda e\o negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, in cui sarà facoltà dell'Amministrazione contraente risolvere il contratto qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte alla fornitura con le modalità dell'aggiudicatario originario.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del d. lgs. 163\2006, e rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

La richiesta di revisione, al fine dell'attivazione del procedimento di cui sopra, costituisce preciso onere a carico del fornitore; la stessa dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.
Foro esclusivo è quello di Napoli.

ART. 20 – NORME DI RINVIO -

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale di fornitura si fa espresso riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di beni e servizi.

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono espressamente approvate ed accettate le clausole di cui a tutti i capitoli del presente capitolato.

Per accettazione del concorrente _____
(Timbro e firma)